汕头濠江“4·9”建筑起重伤害
较大事故调查报告

2018年4月9日19时许，位于汕头市濠江区南山湾产业园的中海信（汕头）创新产业城项目B地块一期建筑工地发生一起建筑起重伤害较大事故，造成4人死亡，直接经济损失680多万元。

事故发生后，省委、省政府和市委、市政府高度重视，省委常委、常务副省长林少春和副省长许瑞生作出重要批示，要求依法严肃处理，开展施工电梯隐患大排查。市委书记方利旭、市长郑剑戈多次作出指示批示，要求妥善做好善后处理，尽快查明事故原因。时任市委副书记孙光辉，市委常委、常务副市长李耿坚，副市长、市公安局局长曾湘澜等市领导第一时间赶赴事故现场指挥处置。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》有关规定，市政府成立了由市安监局局长许广圻为组长，市监委、市公安局、市安监局、市住建局、市质监局、市总工会和濠江区政府派人组成的汕头濠江“4·9”建筑起重伤害较大事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请市法制局派人参加，同时聘请有关专家参与调查。

事故调查组按照科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效的原则，通过现场勘验、调查取证、检测鉴定、分析论证，查清了事故发生的经过和原因，查明了事故性质和责任，

提出了对责任人员和责任单位的处理建议以及事故防范和整改措施。

一、基本情况

（一）工程概况

事发工程为汕头市南山湾产业园中海信（汕头）创新产业城项目B地块一期（产B-01～产B-04）（以下简称中海信工程），事发地点位于汕头市南山湾产业园B16-02地块建筑工地。该工程拟建设1幢13层厂房（产B-01），1幢五层厂房（产B-02），1幢三层厂房（产B-03），一层地下室，以及1幢单层厂房（产B-04），建筑总面积是45005.18平方米，工程合同总价为价税合计17552.0202万元。该工程相关单位情况如下：

建设单位为汕头市中海信创新产业运营有限公司（以下简称中海信公司），统一社会信用代码：91440512MA4W3R9L23，地址：汕头市濠江区达濠街道海旁路94号汇恒大厦11楼1107室，法定代表人：李莉，注册资本：200万元，类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），经营范围：产业园区开发经营；投资兴办实业、创业投资业务；国内贸易；货物进出口，技术进出口；房地产开发经营；国内货运代理；房地产经纪；物业管理；建材销售；电子产品销售。

施工单位为汕头市达濠建筑总公司（以下简称达濠建总），统一社会信用代码：91440512193020517 8，地址：汕

头市濠江区赤港红桥城建办综合楼二、三楼，法定代表人：黄邦平，注册资本：17000 万元，公司类型：全民所有制，资质情况：建筑工程施工总承包一级、港口与航道工程施工总承包二级、市政公用工程施工总承包二级、机电工程施工总承包二级、地基基础工程专业承包一级、建筑装修装饰工程专业承包一级、水利水电工程施工总承包三级、钢结构工程专业承包三级。安全生产许可证：编号：（粤）JZ 安许证〔2016〕041336 延，有效期 2016 年 12 月 22 日至 2019 年 12 月 22 日。

监理单位为洛阳石化工程建设集团有限责任公司（以下简称洛阳石化公司），统一社会信用代码：91410300737407681D，地址：洛阳市吉利区中原路 167 号，法定代表人：杨广举，注册资本：7600 万元，公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，经营范围：承包大中小型石油化工基建项目及民用建筑工程；测绘；化工、石油工程监理（甲级）、市政公用工程监理（甲级）、房屋建筑工程监理（甲级）、机电安装工程监理（乙级）；建筑材料、化工产品（不含危险品）、化工设备、机械设备、电子仪器设备（不含医疗设备）的销售；房屋租赁；普通货物仓储。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

设计单位为深圳市清华苑建筑与规划设计研究有限公司，统一社会信用代码：9144030072302630OG，地址：深圳市南山区龙城路粤海住宅小区 A 栋（圣达吉综合楼）二至八

层，法定代表人：罗征启，注册资本：500万元，公司类型：有限责任公司，经营范围：建筑工程设计和咨询；建筑工程新技术、新材料的开发研究及相关信息咨询；建筑工程检测及加固设计（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

勘察单位为汕头市潮汕水电勘察有限公司，统一社会信用代码：91440500192737356P，地址：汕头市中山路191号6楼，法定代表人：陈浩然，注册资本：960万元，公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，经营范围：工程勘察专业类（岩土工程（勘察）甲级；工程勘察专业类（岩土工程（设计，物探测试检测监测）、工程测量）乙级。

事发时，该工程已完成建筑主体工程施工，进入内部装修及水电、消防工程施工。

（二）工程立项及批准情况

2017年2月21日，取得汕头市濠江区发展规划局核发的《建设用地规划许可证》（〔2017〕濠发规地字第010号）。

2017年4月14日，取得汕头市濠江区发展规划局核发的《广东省企业投资项目备案证》（备案项目编号：2017-440512-39-03-003304）。

2017年4月19日，取得汕头市濠江区国土资源局核发的《建筑用地批准书》（编号440512-2017-000001，电子监管号：4405122017B00018-1）。

2017 年 4 月 28 日，取得汕头市濠江区发展规划局核发的《建设工程规划许可证》（〔2017〕濠发规地字第 011 号）。

2017 年 8 月 14 日，取得汕头市濠江区工程质量监督站（以下简称濠江区质监站）核发的《建设工程质量监督注册表》（监督注册号：201732）。

2017 年 8 月 14 日，取得濠江区质监站出具《建设工程安全监督申报登记表》（监督编号：201732）。

2017 年 8 月 17 日，取得汕头市濠江区城市建设和环境保护局（以下简称濠江区城建环保局）核发的《建筑工程施工许可证》（编号：440512201708170201）。

2017 年 9 月 26 日，取得汕头市公安消防局核发的《建设工程消防设计备案凭证》（汕公消设备字〔2017〕第 0056 号）。

（三）工程合同签订情况

2016 年 4 月 30 日，达濠建总与社会自然人李明藩[1]签订《汕头市达濠建筑总公司施工安全生产责任书（中海信汕头创新产业城项目）》。

2016 年 12 月 26 日，中海信公司与洛阳石化公司签订《中海信（汕头）创新产业城项目 B 地块一期（产 B-01～产 B-04）监理合同》。

[1]李明藩，出生日期1965年11月18日，住址为：汕头市濠江区濠江花园三期8栋2507房。中海信工程实际施工负责人，未具有建筑施工执业资格。

2017年4月28日，中海信公司与李明藩签订《中海信（汕头）创新产业城项目B地块一期项目消防、水电工程施工合同》。

2017年6月15日，中海信公司与达濠建总签订中海信（汕头）创新产业城项目B地块一期（产B-01～产B-04）《建设工程总承包施工合同》，合同载明项目现场代表为李明藩。根据2017年8月12日达濠建总《法定代表人授权书》显示，中海信工程的施工项目负责人为陈汉波[2]。

（四）根据事后现场勘查及濠江区质监站提供的资料显示，事发施工升降机（以下简称升降机）基本信息如下：

1. 升降机及相关方的基本信息

产品名称	施工升降机	型号	SC200/200
出厂编号	YHD1303140	检验依据	GB/T10054-2005
制造许可证编号	TS2444015-2013	产权备案编号	粤SA-S02647
产权登记日期	2015年12月7日	出厂日期	2013年3月29日
制造单位	佛山市南海裕华建筑机械有限公司	备案部门	东莞市建设工程安全监督站

出租单位东莞市鸿浩建筑机械租赁有限公司（以下简称东莞鸿浩公司），统一社会信用代码：91441900557300991F，住所：东莞市万江区共联社区银河路13号3楼，法定代表人：魏坤龙，注册资本：100万人民币，类型：有限责任公

[2]陈汉波，出生日期：1974年9月3日。持有二级建造师执业资格证书，资格证书编号：GD0011802，信息公开编号：建造244019724，信息发布有效期至：2019年7月22日，聘用企业：汕头市达濠建筑总公司，从业专业：建筑工程。

司(自然人投资或控股)，经营范围：各类建筑机械设备材料的安装租赁，各类起重设备的安装和拆卸。

安装及维修保养单位为深圳市鹏城建筑起重机械设备安装有限公司（以下简称深圳鹏城公司），统一社会信用代码：91440300680362565R，住所：深圳市福田区农林路鑫竹苑A座15层1506室，法定代表人：朱海琦，类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资），注册资本：210万人民币，经营范围：各类建筑机械设备材料的安装租赁，各类起重设备的安装和拆卸。安全生产许可证，编号：（粤）JZ安许证〔2014〕021578延、有效期：2014年8月7日至2017年8月7日，（粤）JZ安许证〔2017〕021902延，有效期：2017年8月10日至2020年8月10日。

检测单位为深圳市粤建建筑机械安全技术服务有限公司，统一社会信用代码：91440300568510505M，住所：深圳市龙岗区龙岗街道南联社区龙城南路40号3层，法定代表人：马文雄，类型：有限责任公司(自然人独资)，注册资本：500万人民币，经营范围：建筑起重机械设备的安全检测（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。

实际控制单位为广东鑫锐建筑机械设备有限公司（以下简称广东鑫锐公司），统一社会信用代码：9144050057649494 7Y，住所：汕头市龙湖区黄河路25号（银信大厦）1201号房之02单元，法定代表人：唐晓华，类型：

有限责任公司(自然人投资或控股)，注册资本：1000 万人民币，经营范围：建筑机械设备、工程机械设备的销售、租赁及零配件的销售；建筑机械设备的安装、维修及保养；五金、机电设备及零配件的销售。

2. 合同签订情况

2017 年 8 月 1 日，达濠建总与东莞鸿浩公司签订《施工升降机租赁合同》和《施工升降机租赁安全协议》。

2017 年 8 月 1 日，达濠建总与深圳鹏城公司签订《施工升降机安装合同》和《安装安全生产协议书》。

2017 年 8 月 30 日，达濠建总中海信（汕头）创新产业城工程项目部与广东鑫锐建筑机械设备有限公司（以下简称广东鑫锐公司）签订《升降机设备租赁合同》。

2017 年 9 月 1 日，达濠建总与深圳鹏城公司签订《施工升降机维修保养合同》。

3. 登记安装检测的情况

2015 年 12 月 7 日，东莞市建设工程安全监督站出具《备案证明》。

2017 年 3 月 13 日，广东鑫锐公司委托深圳市华升安全检验有限公司[3]对升降机 SAJ 型防坠安全器（产品编号：

[3]深圳市华升安全检验有限公司：统一社会信用代码：914403007542665340，住所：深圳市龙岗区平湖街道华南大道一号华南国际皮革皮具原辅料物流区二期华南发展中心13层1301-1305室，法定代表人：林列生，类型：有限责任公司(自然人独资)，注册资本：501万人民币，经营范围：起重机械、擦窗机的安全检验检测与研究，升降机防坠安全标定，承载构件的应力、应变测试与分析、超声波检测、磁粉检测、渗透检测、超声检厚、里氏硬度金属无损检测。

142603179）进行检测，检验结论为合格，检测有效期至2018年3月12日。

2017年3月21日，广东鑫锐公司委托深圳市华升安全检验有限公司对升降机SAJ型防坠安全器（产品编号：142603122）进行检测，检验结论为合格，检测有效期至2018年3月20日。

2017年9月4日，濠江区质监站核发《建筑起重机安装（拆卸）告知表》（告知受理号：GZ440512006897）。

2017年9月，深圳鹏城公司按照《施工电梯安全专项施工方案》组织安装升降机。

2017年9月25日，深圳市粤建建筑机械安全技术服务有限公司出具《广东省建筑工程升降机安装检验评定报告》（报告编号：SD2017078），检验评定结论合格。

2017年9月29日，深圳鹏城公司出具《升降机安装自检表》（GDAQ209010801），自检结果为合格。

2017年10月13日，濠江区质监站批准使用单位、出租单位、安装单位及监理单位四方主体申请的《建筑起重机械使用登记申报表》。

2017年10月16日，濠江区质监站核发《建筑起重机械使用登记牌》，批准升降机使用，有效日期为：2017年10月16日至2018年9月24日。

2017年11月24日，深圳市粤建建筑机械安全技术服务有限公司出具《广东省建筑工程升降机最大高度检验评定报告》（报告编号：SD2017178），检验评定结论为合格。

4. 升降机的来源

经查，2016年2月，广东鑫锐公司向魏坤红（东莞鸿浩公司法定代表人魏坤龙的胞兄）购买升降机。购置后，升降机2016年4月曾在汕头壹品湾建筑工地使用，使用工期约10个月。2017年6月，运回广东鑫锐公司仓库。2017年8月，广东鑫锐公司将升降机出租给中海信工程项目部（委托代理人：李明藩）建筑工地使用直至发生事故。因此，升降机的实际控制者为广东鑫锐公司。

（五）天气情况

4月9日下午17时，汕头气象局公开气象信息显示：预计未来六小时内晴间多云，偏东风2-3级，气温19-24度。

二、事故经过及应急救援处置情况

（一）事故经过

经现场勘查、调查询问、分析论证，基本复原事故经过：4月3日上午，广东鑫锐公司控股股东张欣应李明藩要求，联系了两名作业人员，拆卸升降机导轨架最顶一道附墙架和导轨架最顶两个标准节。4月9日晚上，中海信工程建筑工地水电组负责人叶高良组织作业人员加夜班，进行消防、水电设备的安装调试。19时许，郑汉鑫等4名作业人员启动升降机东侧吊笼，乘坐升降机前往工作楼层。升降机上行至工

作楼层时，吊笼没有停止运行，一直上行至导轨架顶部，上限位开关和上极限开关均不起作用，吊笼继续上行，传动小车冲出导轨向外侧翻，传动电机驱动齿轮脱离齿条，失去驱动动力，吊笼在重力作用下沿着导轨架下滑，在加速下滑过程中，防坠安全器未能有效制停吊笼，吊笼直接撞向底坑，产生巨大冲击力，吊笼结构变形损坏，吊笼内4名作业人员失控高坠。事发工地周边人员听到巨响后赶到事故现场，合力将吊笼内4名受伤作业人员救出，经送汕头市达濠华侨医院后证实死亡。

（二）事发后现场勘察状况

事发现场没有设置视频监控，也没有找到事发经过的目击者。事发后现场勘察状况如下:

升降机位于中海信工程1幢B城厂房（产B-01）北侧（图1.1事故现场示意图),升降机有两个吊笼(面向建筑物，东侧吊笼居左，西侧吊笼居右，图1.2所示)。

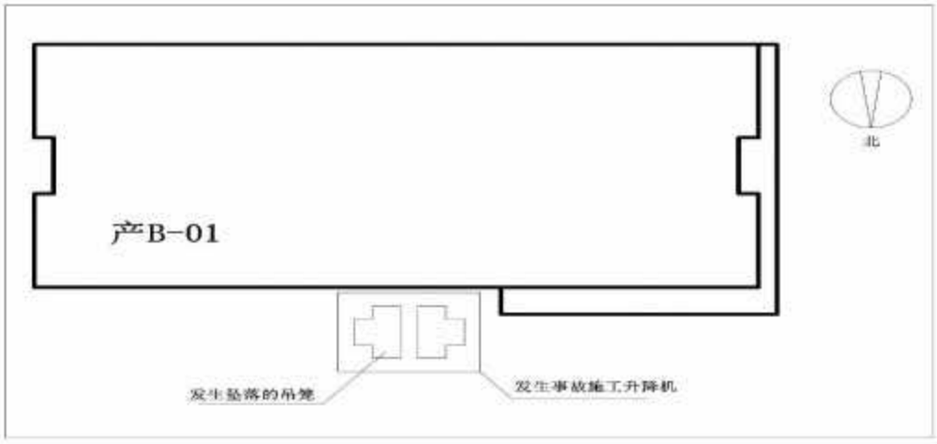


图1.1事故现场示意图



图 1.2 升降机左笼坠落至地面后的整机状况（正面）

升降机结构示意图如图 2 所示。

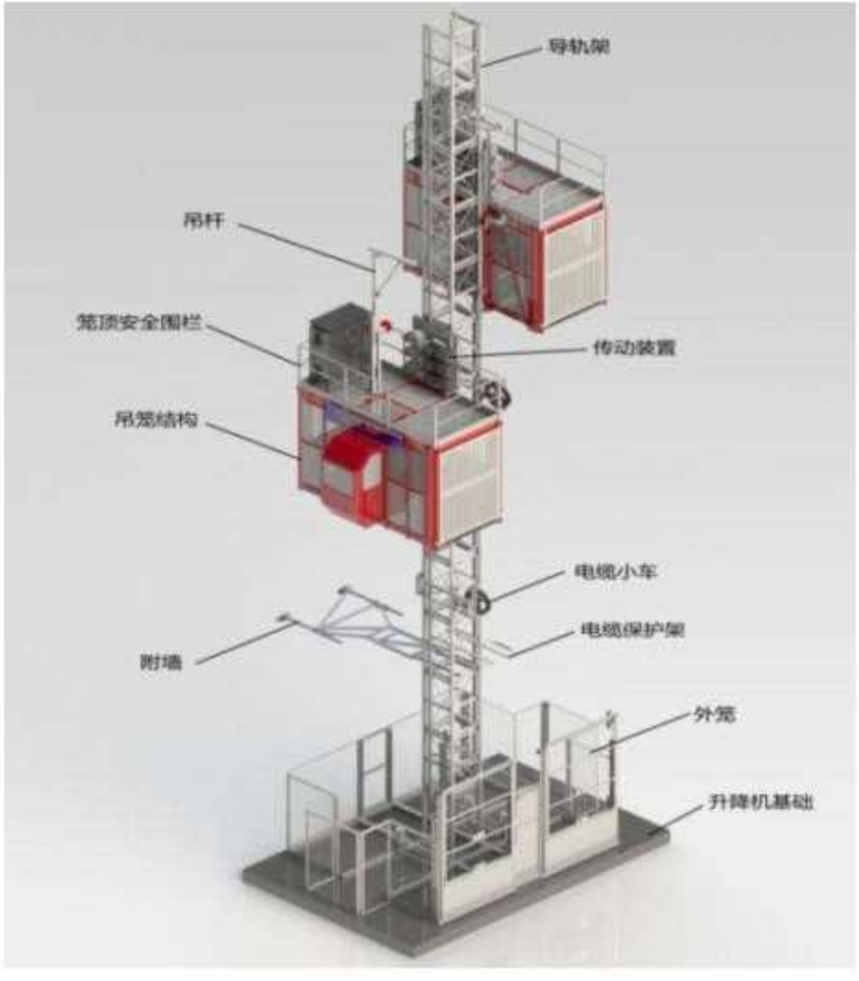


图 2　升降机结构示意图

1. 升降机两个吊笼均位于首层地面位置，右笼仍然处

于正常位置和状态，未发生损坏或明显变形；左笼位于地面底坑位置，吊笼下端（导轨侧）导向滚轮与导轨架标准节立管保持接触状态，吊笼上端（导轨侧）导向滚轮与导轨架标准节立管脱离；左笼整体结构发生严重变形及破损。

2. 升降机左侧吊笼的传动小车翻倒在吊笼顶部，传动小车与吊笼顶部的销轴连接状态仍然完好；传动电机在传动小车上的安装连接保持基本完好；传动电机驱动齿轮基本完好；传动小车的防脱安全钩保持完好，未发生变形或者破坏；传动小车的六个导向滚轮中有一个已经脱落。

3. 升降机导轨架顶部没有防止吊笼(含传动小车)冲出导轨的防护设施；左笼极限开关撞杆安装位置不准确，无法与撞板接触，极限开关无法动作；左侧吊笼内电气柜内的上行接触器触点仍然位于闭合位置，上行接触器的触点有烧蚀痕迹（图 3-图 5 所示）。

升降机事故演示如图 6 所示。



图 3 升降机导轨架顶部无防吊笼(含传动小车)驶出导轨的防护设施



图 4-1 升降机传动小车顶部无检测标准节不在位的保护装置



图 4-2 升降机传动小车顶部检测标准节



图 5 升降机传右笼极限开关撞杆安装位置不在位的保护装置不准确，无法与撞板接触

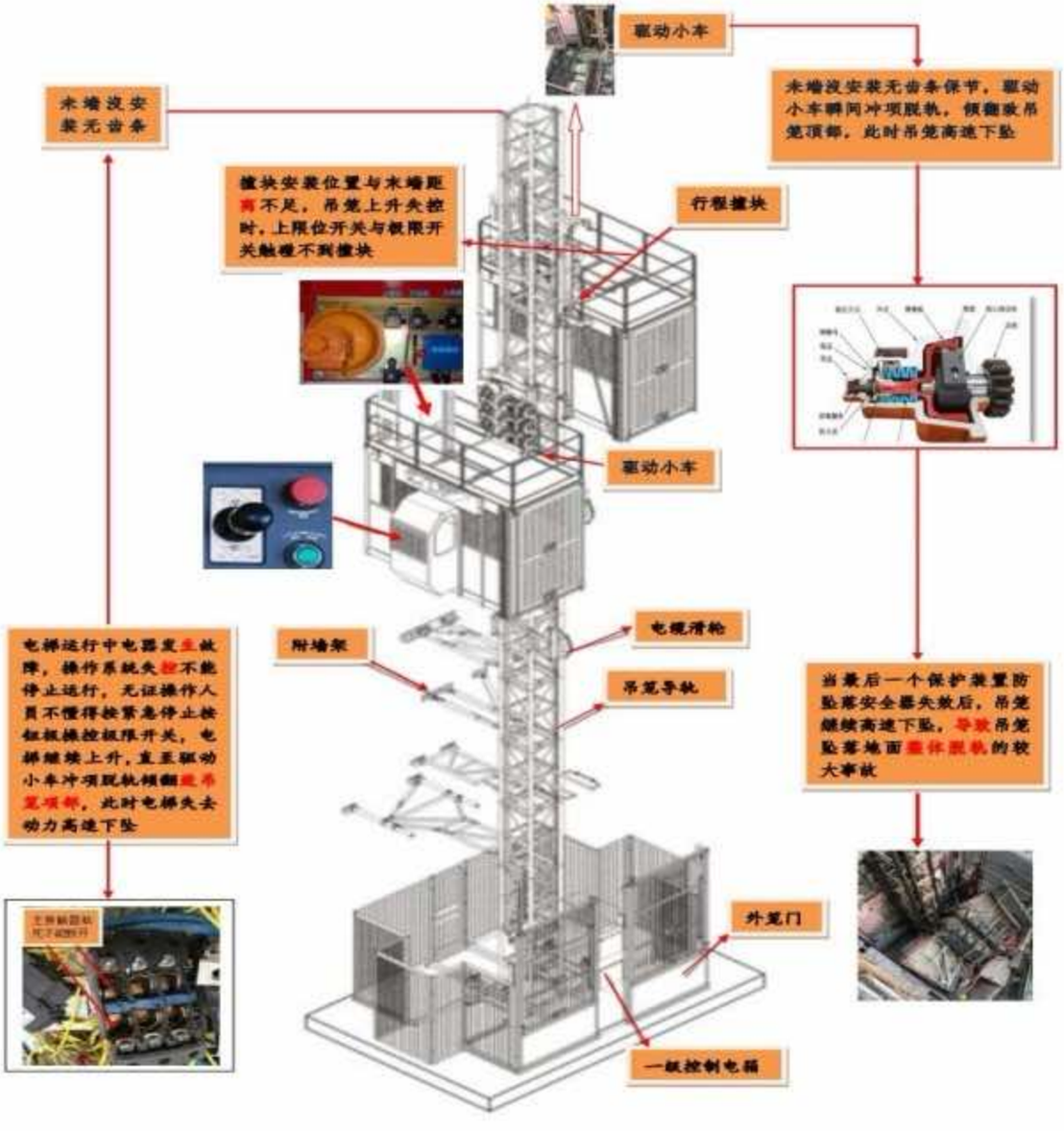


图 6 升降机事故演示图

4. 左侧吊笼的防坠安全器仍然位于正常安装位置，状态基本正常，防坠安全器齿轮也处于正常安装位置，状态基本正常，未发现破坏或损伤，但左笼的防坠安全器超过标定检测有效期2018年3月12日。事发后，事故调查组委托省建筑科学研究院集团股份有限公司[4]检测，该司出具的《防坠安全器检测报告》（报告编号：JK-G2018(80)0002、0003）。关于左笼防坠安全器检验结论为：防坠安全器齿轮不能灵活轻便地转动；右笼防坠安全器检验结论为：所检测项目符合标准要求。

5. 现场留有附墙架的安装孔位，升降机结构件存在缺陷。深圳粤建公司出具的《升降机最大高度检验评定报告》（2017年11月28日）显示当时的架体安装高度为63米，现场实测架体的安装高度为60米，少了两个导轨架标准节，其中：一个标准节主肢立管存在开裂缺陷；一个标准节斜腹杆开焊断裂；安装在底部的基础节和第二个标准节的斜腹杆存在开焊断裂缺陷。经查，2018年4月3日上午，升降机有一道附墙架和两个标准节被拆卸。

（三）事故信息接报及处置情况

[4]广东省建筑科学研究院集团股份有限公司：统一社会信用代码：91440000455860875W，住所：广东省广州市天河区先烈东路121号大院内风洞楼，法定代表人：曹大燕，类型：其他股份有限公司(非上市)，注册资本：31390万人民币，经营范围：建筑及土木工程的技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让；工程质量的检测、监测、测试、试验和安全鉴定，产品质量检测，产品研发；计算机软件、仪器仪表、机械设备的开发及销售；物业管理，自有房屋租赁。消防设施维护保养检测，消防安全评估，建筑文化传播宣传策划，设计、制作、发布、代理国内外各类广告。特种设备检验检测机构核准证：编号：TS7444008-2018，检验检测机构资质认定证书，编号：170001113993。

4月9日19时10分，事故发生后，工程项目部立即组织施救，将4名受伤作业人员送至达濠华侨医院，并上报达濠建总，达濠建总立即启动事故应急程序，成立事故处理应急领导小组，协调事故现场救援及善后等工作，保护事故现场，逐级向上级主管部门汇报。

20时15分，濠江区卫计局接到达濠华侨医院电话报告报称，中海信工程工地工友送来4名疑因高处坠落受伤的作业人员，经医务人员检查，4名作业人员已无生命体征。接报后，濠江区卫计局马上派员到医院了解情况。

20时32分至21时33分，濠江区公安分局马滘派出所接“110”指挥中心指令，立即赶到事故现场，了解事故现场情况和开展勘查，并将相关人员带到派出所调查询问。濠江区党政办通知区安监局、区城建环保局、滨海街道办事处、区南山湾工业园区办公室（以下简称南山湾园区办）等部门和单位赶赴现场处置。

21时49分，市安监局接报后，局主要领导带领相关负责同志立即赶赴事故现场。

22时14分，濠江区相关领导赶赴医院、事发现场坐镇指挥，落实事故善后处置工作。市委、市政府领导到达事故现场部署相关工作，要求区政府落实应急处置和善后等工作。

事故发生后，濠江区委、区政府成立事故善后处置工作领导小组。每名死者家属安排一个工作小组，积极做好死者

家属的心理疏导、赔偿协商、生活保障等工作。目前，4 名死者的善后工作已经完成。

经评估，本次事故应急处置有序、有效，没有引发次生事故和造成次生灾害。

（四）事故造成人员伤亡和直接经济损失情况

1. 事故造成 4 人死亡，升降机左笼变形损坏。4 名死者的鉴定意见均为：“死因符合高坠致死”。

事故造成 4 名中海信工程水电班的作业人员死亡，其基本情况：

郑汉鑫：男，22 岁，汕头市潮阳区人。

陈伦锋：男，26 岁，汕头市濠江区人。

马泽贤：男，31 岁，汕头市濠江区人。

黄灶鹏：男，32 岁，汕头市濠江区人。

2. 事故造成的直接经济损失为 680 多万元。

三、事故原因

（一）事故直接原因

经调查，本起事故的直接原因是升降机安全保护装置不齐全且失效，作业人员违规无证操作。

事发前升降机最顶端两个标准节及附墙架被人为拆卸，限位开关和极限开关撞杆（安全撞尺）也没有做相应的调节，事发前已埋下了缺少安全保护装置、保护性能作用失效的事故隐患。事发时，升降机左侧吊笼在上升至导轨架末端时，上限位开关和上极限开关不起作用，导致升降机发生冲顶，

造成吊笼上传动小车越出导轨倾翻。吊笼失去动力后滑落，在滑落过程中，防坠安全器未能有效制停吊笼，吊笼以近似自由落体状态撞击底坑，造成人员伤亡。同时4名水电班作业人员违反建筑施工升降机安全技术规程，在不具有建筑施工特种作业操作资格的情况下，擅自操作升降机，未能有效处置。

（二）事故间接原因

1. 中海信工程项目存在违法发包、挂靠等行为，源头管理缺失，安全生产主体责任不落实，升降机管理混乱。

（1）李明藩施工队。一是作为中海信工程的实际施工方，是一支不具备相应建筑施工资质条件的施工队，其违反《中华人民共和国建筑法》第十三条、第二十六条[5]规定，与中海信公司签订水电、消防工程施工合同。李明藩名义上系中海信项目工程总承包人达濠建总的现场施工，实质上系通过挂靠使用达濠建总的施工资质，承揽中海信工程组织施工作业。二是李明藩本人长期冒用备案项目经理陈汉波的签名，签署多份升降机租赁、安装、维保等合同以及政府相关单位要求出具的文书，应付政府有关部门和单位的监督检

[5]《中华人民共和国建筑法》第十三条 从事建筑活动的建筑施工企业、勘察单位、设计单位和工程监理单位，按照其拥有的注册资本、专业技术人员、技术装备和已完成的建筑工程业绩等资质条件，划分为不同的资质等级，经资质审查合格，取得相应等级的资质证书后，方可在其资质等级许可的范围内从事建筑活动。

《中华人民共和国建筑法》第二十六条 承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书，并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程。

禁止建筑施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围或者以任何形式用其他建筑施工企业的名义承揽工程。禁止建筑施工企业以任何形式允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书、营业执照，以本企业的名义承揽工程。

查；三是李明藩违反《建筑升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》[6]规定，指令拆卸升降机附墙架和标准节。四是施工队水电组负责人叶高良，组织作业人员进行水电、消防工程施工作业，指挥作业人员无证操作升降机。

（2）中海信公司。作为中海信工程的建设单位，其违反《中华人民共和国建筑法》第十五条[7]的规定，未全面履行合同约定的义务；其违反《中华人民共和国建筑法》第十三条、第二十六条[8]、《中华人民共和国安全生产法》第四十六条[9]和《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法（试行）》（建市〔2014〕118号）第五条第一款[10]的规定，将消防、水电工程违法发包给不具备承包相应资质的李明藩。

---

[6]《建筑升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》（中华人民共和国行业标准 JGJ215-2010，备案号 J 1067-2010）6.0.2 规定 升降机拆卸作业应符合拆卸工程专项施工方案的要求。

[7]《中华人民共和国建筑法》第十五条：建筑工程的发包单位与承包单位应当依法订立书面合同，明确双方的权利和义务。

发包单位和承包单位应当全面履行合同约定的义务。不按照合同约定履行义务的，依法承担违约责任。

[8]《中华人民共和国建筑法》第十三条 从事建筑活动的建筑施工企业、勘察单位、设计单位和工程监理单位，按照其拥有的注册资本、专业技术人员、技术装备和已完成的建筑工程业绩等资质条件，划分为不同的资质等级，经资质审查合格，取得相应等级的资质证书后，方可在其资质等级许可的范围内从事建筑活动。

《中华人民共和国建筑法》第二十六条 承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书，并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程。

禁止建筑施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围或者以任何形式用其他建筑施工企业的名义承揽工程。禁止建筑施工企业以任何形式允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书、营业执照，以本企业的名义承揽工程。

[9]《中华人民共和国安全生产法》第四十六条 生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

[10]《建筑工程施工挂靠违法分包等违法行为认定查处管理办法（试行）》第五条，存在下列情形之一的，属于违法发包：第（一）款：建设单位将工程发包给个人的；

（3）达濠建总。作为中海信工程工程的总承包单位，其违反《中华人民共和国建筑法》第十五条[11]和《建设工程安全生产管理条例》第四条[12]和第二十一条[13]的规定，不认真履行总承包单位安全生产工作职责，放任备案项目经理陈汉波长期不在岗，对工程施工的安全生产缺管失管；其违反《中华人民共和国建筑法》第十三条、第二十六条[14]和《建筑工程施工挂靠违法分包等违法行为认定查处管理办法（试行）》第十一条第一款[15]的规定，让不具备施工资质的李明藩通过挂靠进行施工；其违反《建筑起重机械安全监督管理规定》十八条第四款、第五款[16]的规定，作为升降机合同约定使用单位，未设置相应的设备管理机构或者配备专职的设备管理人员，未指定专人管理升降机，未发现违规拆卸附墙架和标准节的行为。

---

[11]《中华人民共和国建筑法》第十五条：建筑工程的发包单位与承包单位应当依法订立书面合同，明确双方的权利和义务。

[12]《建设工程安全生产管理条例》第四条：建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、工程监理单位及其他与建设工程安全生产有关的单位，必须遵守安全生产法律、法规的规定，保证建设工程安全生产，依法承担建设工程安全生产责任。

[13]《建设工程安全生产管理条例》第二十一条：施工单位主要负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责。施工单位应当建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证本单位安全生产条件所需资金的投入，对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。

[14]《中华人民共和国建筑法》第十三条 从事建筑活动的建筑施工企业、勘察单位、设计单位和工程监理单位，按照其拥有的注册资本、专业技术人员、技术装备和已完成的建筑工程业绩等资质条件，划分为不同的资质等级，经资质审查合格，取得相应等级的资质证书后，方可在其资质等级许可的范围内从事建筑活动。

《中华人民共和国建筑法》第二十六条 承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书，并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程。

禁止建筑施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围或者以任何形式用其他建筑施工企业的名义承揽工程。禁止建筑施工企业以任何形式允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书、营业执照，以本企业的名义承揽工程。

[15]《建筑工程施工挂靠违法分包等违法行为认定查处管理办法（试行）》第十一条，存在下列情形之一的，属于挂靠：第（一）款：没有资质的单位或个人借用其他施工单位的资质承揽工程的。

[16]《建筑起重机械安全监督管理规定》第十八条使用单位应当履行下列安全职责：第（四）款、（五）款：（四）设置相应的设备管理机构或者配备专职的设备管理人员；（五）指定专职设备管理人员、专职安全生产管理人员进行现场监督检查；

（4）广东鑫锐公司。作为升降机的实际控制者，其违反《中华人民共和国安全生产法》第二十七条[17]，派遣不具备资格的人员操作升降机；其违反《建筑起重机械安全监督管理规定》第十二条、第十三条[18]的规定，应李明藩要求违规拆除升降机附墙架和标准节。

（5）洛阳石化公司。作为中海信工程监理单位，其违反《建设工程安全生产管理条例》第四条[19]的规定，不认真履行监理责任，施工现场监理不力。其违反《建筑起重机械安全监督管理规定》第二十二条第二、三、四款[20]的规定，对违规拆卸升降机附墙架和标准节的行为失察；其违反《建筑起重机械安全监督管理规定》第二十二条第五款[21]的规定，不认真监督升降机使用情况，对升降机使用管理混乱的情况失察，未及时发现防坠安全器检测已过期等情况；未督促使用单位按《建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》规定[22]实施防坠安全器每 3 个月的坠落实验；其违反《建设

[17]《安全生产法》第二十七条：生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

[18]《建筑起重机械安全监督管理规定》第十三条：安装单位应当按照建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案及安全操作规程组织安装、拆卸作业。安装单位的专业技术人员、专职安全生产管理人员应当进行现场监督，技术负责人应当定期巡查。

[19]《建设工程安全生产管理条例》第四条：建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、工程监理单位及其他与建设工程安全生产有关的单位，必须遵守安全生产法律、法规的规定，保证建设工程安全生产，依法承担建设工程安全生产责任。

[20]《建筑起重机械安全监督管理规定》第二十二条监理单位应当履行下列安全职责：第（二）、（三）、（四）款：（二）审核建筑起重机械安装单位、使用单位的资质证书、安全生产许可证和特种作业人员的特种作业操作资格证书；（三）审核建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案；（四）监督安装单位执行建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案情况；

[21]《建筑起重机械安全监督管理规定》第二十二条监理单位应当履行下列安全职责：第（五）款：监督检查建筑起重机械的使用情况；

[22]《建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》（中华人民共和国行业标准 JGJ215-2010,备案号 J 1067-2010）5.3.6 规定 施工升降机试用期间，每 3 个月应进行不少于一次的额定载重量坠落试验。坠落试验的方法、时间间隔及评定标准应符合使用说明书和现行国家标准《施工升降机》GB-T 10054 的有关要求。

工程安全生产管理条例》第十四条[23]的规定，在项目经理陈汉波长期不在岗的情况下，未采取措施要求项目经理到岗履职。

（6）深圳鹏城公司。作为升降机的维修保养单位，不认真履行《升降机维修保养合同》，仅提供加盖其单位公章的空白《起重升降机维护登记表》，以应付有关单位监督检查，没有实施维护保养。调查中还发现该司在《升降机操作安全技术交底》代相关人员签名的情况。

2. 相关监管单位对中海信项目安全监管不力失察。

根据《建设工程安全生产管理条例》第四十条[24]、第四十四条[25]的相关规定，濠江区城建环保局应对辖区内建设工程安全生产实施监督管理。该局依法将施工现场的监督管理行政执法委托给其下属事业单位区质监站具体实施。濠江区滨海街道办事处负责辖区的安全生产日常监管和监督检查工作。南山湾园区办协管辖区的安全生产日常监管和监督检查工作。区城建环保局及其下属事业单位区质监站，滨海街道办事处、南山湾园区办等单位不按相关规定履职。

---

[23]《建设工程安全生产管理条例》第十四条：工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。

[24]《建设工程安全生产管理条例》第四十条：国务院建设行政主管部门对全国的建设工程安全生产实施监督管理。国务院铁路、交通、水利等有关部门按照国务院规定的职责分工，负责有关专业建设工程安全生产的监督管理。县级以上地方人民政府建设行政主管部门对本行政区域内的建设工程安全生产实施监督管理。县级以上地方人民政府交通、水利等有关部门在各自的职责范围内，负责本行政区域内的专业建设工程安全生产的监督管理。

[25]建设工程安全生产管理条例》第四十四条：建设行政主管部门或者其他有关部门可以将施工现场的监督检查委托给建设工程安全监督机构具体实施。

（1）濠江区质监站。受濠江区城建环保局的委托，负责濠江区房屋建筑和市政基础设施等工程的质量和安全监督工作，监督检查不认真。未发现中海信工程存在违法分包、挂靠等问题；未发现项目经理长期不在岗、防坠安全器检测过期；未发现升降机操作司机无证操作和升降机维保记录造假等情况。2018 年春节后同意工程复工申请，事发后又不同意工程复工，落实安全监管措施不力、不及时；对辖区内建设工程监管工作量多人少，且缺乏专业技术人员等问题没有及时研究并采取行之有效的解决措施。

（2）濠江区城建环保局。作为建设工程行业主管部门，不认真履行建设工程安全生产监督管理职责，安全教育培训落实不力，对下属区质监站的安全监督工作缺乏规范指导。其监督检查不认真，未发现项目工程存在违法分包、挂靠等问题，工作失察。对辖区内建设工程监管工作量多人少，且缺乏专业技术人员等问题没有及时研究并采取行之有效的解决措施。

（3）濠江区滨海街道办事处。作为建设工程属地安全监管单位，事故发生后，个别领导未积极配合事故调查。其对辖区内建筑工地安全监督检查不认真，未及时发现存在的事故隐患，工作失察。办事处虽然建立较为完整的安全生产工作制度，但落实不力，检查流于形式，方法简单。对缺乏专业技术人员等问题没有及时研究并采取行之有效的解决措施。

（4）濠江区南山湾园区办。作为建设工程协管安全监管单位，对辖区内建筑工地安全生产日常监管不认真，未及时发现存在的事故隐患，工作失察。园区办虽有建立较完整的安全生产工作制度，但落实不力，检查流于形式，方法简单。对缺乏专业技术人员等问题没有及时研究并采取行之有效的解决措施。

（5）濠江区人民政府。督促指导各有关部门和单位依法履行安全生产监督管理职责不力，未及时协调、解决建筑施工行业领域安全监督管理中存在的突出问题。

四、事故性质

经调查认定，汕头濠江“4·9”建筑起重伤害较大事故是一起生产安全责任事故。

五、对相关责任人员和责任单位的处理建议

依据《中华人民共和国监察法》《中华人民共和国公务员法》《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国建筑法》《中国共产党问责条例》《中国共产党纪律处分条例》《行政机关公务员处分条例》《事业单位工作人员处分暂行规定》《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》《建设工程安全管理条例》《汕头市较大安全事故行政责任追究办法》等有关法律法规规章的规定，对事故有关责任人员和责任单位提出处理建议如下：

（一）司法机关已立案调查人员（共5人）

1. 李明藩。2018 年 4 月 10 日，汕头市公安局濠江分局以李明藩涉嫌重大责任事故罪实施刑事拘留。2018 年 5 月 4 日，经濠江区人民检察院批准，汕头市公安局濠江分局以涉嫌重大责任事故罪对其进行逮捕。

2. 叶高良。2018 年 4 月 10 日，汕头市公安局濠江分局以叶高良涉嫌重大责任事故罪实施刑事拘留。2018 年 5 月 4 日，经濠江区人民检察院批准，汕头市公安局濠江分局以涉嫌重大责任事故罪对其进行逮捕。

3. 张晔，广东鑫锐公司股东。2018 年 4 月 13 日，汕头市公安局濠江分局以张晔涉嫌重大责任事故罪采取强制措施。

4. 昌军，洛阳石化公司监理总监。2018 年 6 月 2 日，汕头市公安局濠江分局以昌军涉嫌重大责任事故罪采取强制措施。

5. 张欣，广东鑫锐公司股东。2018 年 7 月 2 日，汕头市公安局濠江分局以张欣涉嫌重大责任事故罪采取强制措施。

（二）拟给予党纪政务处分、诫勉谈话、书面检查和检讨的人员（共 16 人）

1. 濠江区质监站（4 人）

（1）李祖特，中共党员，濠江区质监站安全管理股股长，第二安全监督组组长，负责中海信工程的安全监督检查。其不正确履行职责，对升降机使用、维护保养、拆卸等重点

环节安全监管工作不细致，落实严格安全监管措施不力、不及时，对该事故发生负监管方面的直接责任。给予其**党内严重警告、行政撤职处分**。

（2）徐剑辉，中共党员，濠江区质监站支部书记、站长，直接分管第二安全监督组。其不正确履行职责，对中海信工程违法发包、挂靠等问题失察，对该工程施工安全监管工作不认真，落实严格安全监管措施不力、不及时，对该事故发生负监管方面的直接领导责任。给予其**党内严重警告、降低管理岗位等级处分**。

（3）郑宗典，群众，濠江区质监站安全监督员，负责中海信工程的安全监督检查。其对升降机使用、维护保养、拆卸等重点环节安全监管工作不细致，落实严格安全监管措施不力、不及时，对该事故发生负监管方面的直接责任。给予其**降低管理岗位等级处分**。

（4）张汉标，中共党员，濠江区质监站支部委员、副站长，第一安全监督组组长。2013 年 3 月 21 日至 2018 年 2 月 12 日，协助站长工作，分管安全管理股；2018 年 2 月 13 日至 2018 年 5 月 2 日，协助站长抓安全管理工作，负责第一安全监督组工作。其虽不直接负责中海信工程的安全监督工作，但在 2018 年 2 月前作为分管安全管理股的领导，没有主动过问第二安全监督组工作，对该事故发生负监管方面的领导责任。鉴于安全管理股日常工作绝大多数情况下直接向站长汇报的情况，责令其作出**书面检查**。

2. 濠江区城建环保局（3人）

（1）陈学群，中共党员，濠江区城建环保局党委委员、副局长，分管行政审批股、建筑市场及质量安全监管股、区质监站。其未全面落实对建筑行业领域安全生产的监督管理职责，疏于对下属质监站、建筑市场及质量安全监管股相关工作规范指导，对质监站存在安全监管等方面存在问题失察。对该事故发生负有主要领导责任。给予其**党内严重警告、行政记大过**处分。

（2）黄燕惠，群众，濠江区城建环保局建筑市场及质量安全监管股股长。其不正确履行职责，对辖区内建设工程监管不认真，对中海信工程工地监管不力，日常检查流于形式，对该事故的发生负监管方面的直接责任。给予其**行政记大过**处分。

（3）唐子健，中共党员，濠江区城建环保局党委书记、局长。其未全面落实对建筑行业领域质量、安全生产的监督管理职责，疏于对下属区质监站、建筑市场及质量安全监管股业务的指导、监督，对区质监站存在安全监管和质量监管等方面问题失察。对该事故发生负有领导责任。给予其**诫勉谈话**。

3. 达濠建总（2人）

（1）黄邦平，中共党员，达濠建总党总支书记、法定代表人兼总经理。不认真贯彻落实《中华人民共和国建筑法》等有关法律法规和政策规定，工作失职，造成中海信工程存

在违法挂靠、项目经理长期不在岗位等违法违规行为，对事故的发生负有主要领导责任。给予其**党内严重警告、行政记过**处分。

（2）李凯，中共党员，达濠建总机关书记、副总经理。不认真贯彻落实《中华人民共和国建筑法》等有关法律法规和政策规定，工作失职，造成中海信工程存在违法挂靠、项目经理长期不在岗位等违法违规行为，对事故的发生负有重要领导责任，给予其**党内严重警告、行政记过**处分。

4. 濠江区滨海街道（3人）

（1）陈木顺，中共党员，濠江区滨海街道党工委委员、上店社区党支部书记，分管城建等工作。其不正确履行职责，对辖区内工程建设安全方面的监督检查不认真，对下属城区事务办履职安全监管职责不认真的问题失察，对该事故发生负监管方面的主要领导责任。给予其**党内警告**处分。

（2）郑良洲，中共党员，濠江区滨海街道办事处城区事务办主任，负责城建等工作。其不正确履行职责，对辖区内工程建设安全方面的监督检查不认真，监管工作流于形式，对该事故发生负监管方面的直接责任。给予其**党内警告**处分。

（3）沈旭东，中共党员，濠江区滨海街道党工委副书记、办事处主任。其作为街道安全生产第一责任人，全面负责街道安全生产工作，对下属单位城区事务办履行建设工程

安全监管职责不认真的问题失察，对该事故发生负监管方面的领导责任。给予其**诫勉谈话**。

5. 南山湾科技产业园开发建设办公室（3人）

（1）陈松潮，中共党员，南山湾科技产业园开发建设办公室建设管理科副科长。其不正确履行职责，对园区内工程建设安全方面的监督检查不认真，监管工作流于形式，对该事故发生负监管方面的直接责任。给予其**诫勉谈话**处分。

（2）胡彬，中共党员，南山湾科技产业园开发建设办公室党委副书记、副主任，协助郭耀宇主持全面工作。其作为园区安全生产责任人，对本单位履行安全监管职责不认真的问题失察，对该事故发生负监管方面的领导责任。责令其作出**书面检查**。

（3）周学鹏，中共党员，南山湾科技产业园开发建设办公室副主任兼建设管理科科长，主管项目规划、建设、报建、施工现场监管协调等工作。其作为园区安全生产直接责任人，对园区内工程建设安全方面的监督检查不认真，对该事故发生负监管方面的一定责任。责令其作出**书面检查**。

6. 濠江区人民政府（1人）

（1）郭耀宇，中共党员，濠江区人民政府副区长，兼南山湾科技产业园开发建设办公室主任，分管产业园区、城乡建设。分管城建环保局。在贯彻落实分管行业安全生产方针政策、法律法规中领导不力，对分管部门履行监管职责督

促不力，对事故发生负有一定领导责任，责令其在濠江区政府党组会上进行**检讨**。

（三）实施问责的政府和有关单位（共4家）

1. 责令濠江区政府向汕头市政府作出书面检查。

2. 责令濠江区城建环保局向区政府作出书面检查。

3. 责令濠江区滨海街道党工委、办事处向区委、区政府作出书面检查。

4. 责令南山湾产业园工业办向区政府作出书面检查。

（四）给予行政处罚及处理的单位（共4家）

1. 中海信公司。其对事故发生负有责任，依据《安全生产法》第一百零九条第二项[26]的规定，由濠江区安监局依法给予其行政处罚。其存在违法发包等行为，由濠江区城建环保局依据《中华人民共和国建筑法》等有关法律法规依法予以处理。

2. 达濠建总。其对事故发生负有责任，依据《安全生产法》第一百零九条第二项[27]的规定，由濠江区安监局依法给予其行政处罚。其存在允许个人使用其资质进行施工作业等行为，由濠江区城建环保局依据《中华人民共和国建筑法》等有关法律法规依法予以处理。

[26]《安全生产法》第一百零九条发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：（二）发生较大事故的，处五十万元以上一百万元以下的罚款；

[27]《安全生产法》第一百零九条发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：（二）发生较大事故的，处五十万元以上一百万元以下的罚款；

3. 洛阳石化公司。其存在不认真履行建设工程监理职责，不认真履行升降机安全工作职责等行为，由濠江区城建环保局依法依规予以处理。

4. 广东鑫锐公司。其不认真履行升降机安全工作职责等行为，由濠江区城建环保局依法依规予以处理。

（五）给予行政处罚的个人（共5人）

1. 李莉。中共党员，中海信公司法定代表人兼总经理，中海信工程负责人，其不认真履行安全生产管理职责，依据《安全生产法》第九十二条第二款[28]规定，由濠江区安监局依法给予其行政处罚。

2. 黄邦平。中共党员，达濠建总法定代表人兼总经理，其不认真履行安全生产管理职责，依据《安全生产法》第九十二条第二款[29]规定，由濠江区安监局依法给予其行政处罚。

3. 李凯。中共党员，达濠建总副总经理，其不认真履行安全生产管理职责，依据《安全生产法》第九十三条[30]的规定，由濠江区城建环保局依法提请撤销其与安全生产有关的资格。

---

[28]《安全生产法》第九十二条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：（二）发生较大事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

[29]《安全生产法》第九十二条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：（二）发生较大事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

[30]《安全生产法》第九十三条：生产经营单位的安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正；导致发生生产安全事故的，暂停或者撤销其与安全生产有关的资格；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

4. 陈汉波。群众，二级注册建造师。其不认真履行项目经理工作职责，依据《安全生产法》第九十三条[31]的规定，由濠江区城建环保局依法提请撤销其二级注册建造师的资格。

5. 昌军[32]。群众，洛阳石化公司监理总监，中海信工程监理负责人，其不认真履行监理职责，由濠江区城建环保局依法提请予以处理。

（六）其他建议

1. 深圳鹏城公司不认真履行《升降机维修保养合同》，没有对升降机实施维护保养，由濠江区城建环保局依法依规予以处理。

2. 该升降机涉嫌为冒牌拼装产品，经向生产厂家求证[33]，该厂从未生产过该型号产品；涉嫌伪造升降机的各类技术资料及相关证书，其中《产品制造监督检验证书》经省特种设备检测院鉴定为伪造[34]；涉嫌伪造东莞鸿浩公司公章，与达濠建筑总签订合同，涉嫌假冒以东莞鸿浩公司的名义在东莞

[31]《安全生产法》第九十三条：生产经营单位的安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正；导致发生生产安全事故的，暂停或者撤销其与安全生产有关的资格；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[32]昌军，出生日期：1969年4月26日，住址：河南省洛阳市吉利区河阳家园19号楼406房，注册执业资格：注册监理工程师，注册执业证号：41005809。

[33]根据制造厂家广东新宇华重工科技有限公司提供的2013年1月23日佛山市南海区工商行政管理局出具的《核准变更通知书》南海核变通内字【2013】第1300016740号）及声明，从2013年2月开始，其出厂的所有设备及资料，均标明"广东新裕华重工科技有限公司"，非"佛山市南海裕华建筑机械有限公司"、亦未销售、出厂过一台编号为YHD1303140的施工升降机。

[34]《关于起重机械制造监督检验证书的复函》（粤特检佛函〔2018〕5号）称，并无出具证书编号为YHZJ-A73-2013-ZJ、型号为SC200/200、产品编号为YHD1303140的起重机械制造监督检验证书，该设备制造监督检验证书为伪造。

工程质量监督站登记备案。建议由濠江区公安部门作进一步调查处理。

若司法机关发现本起事故有其他人员涉嫌犯罪的，由司法机关依法独立调查处理。

六、事故主要教训

（一）涉事企业安全责任意识淡薄，未认真履行职责

中海信公司未做好建设工程的安全生产工作统一协调管理，定期安全检查不力，违法将工程的水电、消防工程发包给不具有建筑施工相应资质条件的自然人李明藩。达濠建总未履行合同约定的安全生产责任和义务，让李明藩施工队以达濠建总的名义承揽工程，挂靠组织施工，工程项目建设实际上由李明藩施工队施工，导致达濠建总对施工现场总责任主体责任缺失，日常施工管理混乱，安全生产责任未能落实，达濠建总以包代管，安全生产工作流于形式。洛阳石化公司未能履行监理单位职责，安全监理形同虚设，现场监理人员到位情况较差，在升降机被拆除附墙架及标准节时未在现场旁站，相关监理人员对自己应负的安全责任认识不足。责任心不强。广东鑫锐公司不认真履行升降机出租单位安全管理职责，提供无证司机操作，配合李明藩违规拆卸升降机的附墙架及标准节。深圳鹏城公司不认真履行升降机维护保养合同，未开展实质性维护保养。

（二）相关单位在升降机管理上混乱

使用单位对升降机的使用管理不符合建筑施工升降机

安全技术规程，一是日常操作司机由不具有建筑施工特种作业资格操作资格的人员操作。二是使用单位不认真组织定期维护保养，也不按规定实施防坠安全器每3个月的坠落试验。三是日常操作司机下班后，不按规定切断电源锁好开关箱、吊笼门和地面防护围栏门，电源处于接通状态，现场人员可随意操作升降机。在拆卸升降机附墙架及标准节过程中，未遵守相应的法律法规，未编制相应的拆卸方案，随意指使人员进行拆卸，建设方、施工方、监理方等单位均未制止升降机的错误拆卸行为。上述单位在升降机上的管理混乱，致使事故发生，无视相关法律法规。

（三）属地政府及行业主管部门监管不力

濠江区政府作为属地政府，在落实安全生产责任制和监管力度上存在不足，未能及时发现中海信工程存在重大安全隐患。濠江区滨海街道和南山湾科技产业园开发建设办公室作为负有中海信工程的属地监管主管、协管单位，没有严格执行相应的法律法规、工作规定，没有严格履行职责，在日常的监督检查中，未能制订有针对性的检查计划。濠江区城建环保局作为行业主管部门，对安全生产工作重视不够，对委托濠江区质监站负责辖区内房屋建筑和市政基础设施的工作监督不力。濠江区质监站作为中海信工程的行业管理部门，未能及时发现违法发包、挂靠及项目经理长期不在岗、升降机司机无证操作、防坠安全器检验过期等事故隐患。

七、事故防范措施建议

（一）增强安全生产红线意识，进一步强化建筑施工安全工作

濠江区政府及各有关部门要进一步牢固树立新发展理念，坚持安全发展，坚决守住“发展决不能以牺牲人的安全为代价”这条不可逾越的红线，进一步加强领导、落实责任，杜绝麻痹大意，严格“党政同责、一岗双责，失职追责”的安全生产责任体系的建立健全与落实，始终将安全生产置于一切工作的首位。建筑施工企业要切实提高安全生产的自觉性，严格按照有关法律法规和标准要求，设置安全生产管理机构，配置相应有资质的专职安全管理人员，建立健全安全生产责任制，完善企业和施工现场作业安全管理规章制度。

（二）狠抓行业监管责任，加强建筑施工相关企业落实主体责任

各级住建部门要牵头组织在全市范围内开展建筑行业领域安全大检查，重点检查工程建设、施工、监理等各方主体主要负责人、项目负责人履职情况；企业安全生产责任制建立和落实情况，依法设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员和保障安全生产投入情况；督促建设方、承包方、监理方等各方主体及建设项目安全组织管理、安全教育培训、专项施工方案、安全技术交底、隐患排查治理、现场安全管理、应急管理等安全风险识别和管控工作落实情况；对发现的问题和隐患，责令企业及时整改，重大隐患排除前或在排除过程中无法保证安全的，一律责令停工。

（三）严格建筑起重机械管理，落实安全监管责任

各级住建部门及相关监管单位要加强建筑起重机械的安全管理，加强建筑起重机械的安装、拆卸安全管理，建筑起重机械设备的安装（包括安装、拆卸和加节顶升等作业），必须由具有相应起重设备安装工程专业承包资质并取得建筑施工企业安全生产许可证的施工单位实施，必须制定安全技术专项方案，建筑起重机械安装完毕后，安装单位应当按照安全技术标准及安装使用说明书要求对建筑起重机械进行自检、调试和试运转，确保安全。开展建筑起重机械安全隐患大排查大整治，通过企业自查排查及时发现机械是否存在超期使用、安装是否达标、安全装置是否失效、使用是否不当、检测是否合格等问题，建立隐患台账，坚决做到隐患整改责任、措施、资金、时限、预案“五落实”。

（四）组织事故案例剖析，加强建筑施工人员安全教育

各级住建部门等建设行业主管部门应组织本行业建设项目的各方主体，在全市范围内开展建筑施工领域的安全生产警示教育，以此次事故为案例，认真分析剖析。市住建局牵头组织全市所有在建工地进一步加强对建筑施工作业人员的安全教育，学习、掌握建筑施工作业的危险因素、防范措施以及事故应急救援措施，进一步提供建筑施工作业人员的安全意识和防范技能。

（五）加大行政监管执法力度，坚决打击非法违法行为

各级住建部门等建设行业主管部门要进一步加强打击建设单位规避招标，将工程发包给不具备相应资质、无安全生产许可证的施工单位的行为，发现一起，打击一起；进一步监督施工单位是否有按标准施工，施工项目负责人是否有相关执业证书、是否存在长期不在岗等情况，是否有将施工工程转包、让无资质单位挂靠的违法行为；是否有落实生产安全隐患排查治理等制度规定。坚决杜绝各方主体以租代管、违法发包，转包、挂靠等违法行为。

汕头濠江“4·9”建筑起重伤害较大事故调查组

2018 年 8 月 1 日